



P U T U S A N

Nomor 77 PK/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **R EVI WIHASTASARI;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/14 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Notodiningratan, RT 002, RW 005, Kelurahan
Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R EVI WIHASTASARI bin SISWARJO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 77 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R EVI WIHASTASARI bin SISWARJO (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung S 8 warna hitam;
 - Faktur penjualan fiktif dari bulan Mei 2022 sampai bulan Desember 2022;
 - Surat Pengunduran diri R EVI WIHASTASARI tertanggal 22 Desember 2022;
 - Akta pendirian PT ANDIKA SOLO MEGAH;Dikembalikan kepada saksi Eko Prasetyo Tanto Wibowo;
 - 1 (satu) bundel rekap kerugian PT. ANDIKA SOLO MEGAH bulan Mei 2022 sampai 22 Desember 2022;
 - Rekening koran Bank BCA atas nama Tatiek Dienarsih dan atas nama PT Andika Solo Megah;
 - Rekening koran Bank BCA atas nama Didik Sri Mulyanto;Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 122/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 10 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R EVI WIHASTASARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 77 PK/Pid/2024



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung S 8 warna hitam;
- Faktur penjualan fiktif dari bulan Mei 2022 sampai bulan Desember 2022;
- Surat Pengunduran diri R EVI WIHASTASARI tertanggal 22 Desember 2022;
- Akta pendirian PT ANDIKA SOLO MEGAH;

Dikembalikan kepada saksi Eko Prasetyo Tanto Wibowo;

- 1 (satu) bundel rekap kerugian PT ANDIKA SOLO MEGAH bulan Mei 2022 sampai 22 Desember 2022;
- Rekening koran Bank BCA atas nama Tatiek Dienarsih dan atas nama PT Andika Solo Megah;
- Rekening koran Bank BCA atas nama Didik Sri Mulyanto;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 122/Pid.B/2023/PN Skt yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 2 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 10 Agustus 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 77 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terdana tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak terdapat kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdana dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terdana adalah adanya kekhilafan *judex facti* dalam menuliskan kalimat mengenai jumlah uang dalam bentuk huruf yang tertulis "empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan lima ratus rupiah", dan yang seharusnya adalah "empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah";
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui:
 - a) Bahwa Terdana R EVI WIHASTASARI bin SISWARJO (alm) adalah karyawan dari Toko/PT Andika Solo Megah dibagian *sales marketing* Toko/PT Andika Solo Megah sendiri yang bergerak dalam bidang penjualan triplek/kayu lapis dan mebel interior;
 - b) Bahwa Terdana selain bertugas sebagai *sales marketing*, Terdana juga merangkap sebagai *purchasing order*, penagihan piutang dan pengiriman barang. Terdana sebagai karyawan dari Toko/PT Andika Solo Megah telah melakukan penjualan fiktif dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
 - c) Bahwa Terdana melakukan perbuatannya dengan cara melakukan penjualan barang dagangan dibawah harga pokok penjualan toko, selain itu Terdana juga menjual barang diluar faktur penjualan yang dilakukan dengan cara Terdana menambahkan barang yang tidak

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 77 PK/Pid/2024



tercatat tersebut ke dalam faktur penjualan dan juga surat keluar, yang mana hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terpidana;

d) Bahwa hasil rekap penjualan barang dagangan dari Terpidana sebagai *sales marketing* dan dari hasil rekap tersebut untuk uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp4.895.778.500,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

e) Bahwa atas perbuatan Terpidana tersebut, Toko/PT Andika Solo Megah mengalami kerugian sekitar Rp4.895.778.500 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta Terpidana oleh *judex facti* telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" dengan pertimbangan, Terpidana sebagai karyawan dari Toko/PT Andika Solo Megah dibagian *sales marketing* telah menggunakan uang hasil penjualan untuk kepentingan Terpidana sendiri, yang mengakibatkan kerugian Toko/PT Andika Solo Megah sejumlah Rp4.895.778.500 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terhadap alasan adanya kekhilafan *judex juris* dalam menyatakan Terpidana bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, *judex juris* dalam menyatakan Terpidana terbukti bersalah telah dengan mempertimbangkan dua alat bukti yang sah serta berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis;
- Bahwa adanya ketidaksesuaian penulisan dalam putusan mengenai jumlah uang dalam bentuk huruf yang tertulis "empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan lima ratus rupiah", dan yang seharusnya adalah "empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah", bukanlah sebagai

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 77 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP;

- Bahwa dengan demikian alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terdana tentang adanya kekhilafan hakim adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan. Lagi pula alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terdana merupakan pengulangan pertimbangan fakta, yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh *judex juris* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga tidak ada kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**TERDANA R. EVI WIHASTASARI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 77 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **14 Juni 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Suharto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Masye Kumaunang, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 77 PK/Pid/2024